

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1019/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายชาญวุฒิ วรธงชัย กับพวก

จำเลย

นายสุรเดช วิจารณกุล ทนายจำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุก จำเลยที่ 3 ไม่เกิน 5 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 3 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ไม่รับฎีกาของ จำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 เห็นว่า ฎีกาที่ว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์รับฟังพยานหลักฐานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 3 ด้วย หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 142) ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดฐานใช้เอกสาร ราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคหนึ่ง ให้จำคุก 3 ปี ทางนำสืบของจำเลยที่ 3 เป็นประโยชน์แก่การ พิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี ข้อหาอื่น นอกจากนี้ให้ยก และยกฟ้อง โจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ทุกข้อหา ริมของกลาง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 139 แผ่นที่ 2) จำเลยที่ 3 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 142)

คำสั่ง คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ลงโทษ จำคุก จำเลยที่ 3 มีกำหนด 2 ปี ที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่าศาลล่าง ทั้งสองนำคำให้การรับสารภาพ

ของจำเลยที่ 3 ในชั้นสอบสวน และเหตุที่พบเอกสารปลอมไม่ก็ฉบับ กับวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 3 เรียกค่าทำหนังสือเดินทางสูงผิดปกติโดยโจทก์ไม่มีพยานหลักฐาน สนับสนุนมารับฟังลงโทษจำเลยที่ 3 เป็นการไม่ชอบนั้น ล้วนเป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของ ศาลล่างทั้งสอง เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้อง ห้ามมิให้ฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยที่ 3 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ลงโทษ จำคุก จำเลยที่ 3 มีกำหนด 2 ปี ที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่าศาลล่าง ทั้งสองนำคำให้การรับสารภาพ ของจำเลยที่ 3 ในชั้นสอบสวน และเหตุที่พบเอกสารปลอมไม่ก็ฉบับ กับวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 3 เรียกค่าทำหนังสือเดินทางสูงผิดปกติโดยโจทก์ไม่มีพยานหลักฐาน สนับสนุนมารับฟังลงโทษจำเลยที่ 3 เป็นการไม่ชอบนั้น ล้วนเป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของ ศาลล่างทั้งสอง เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้อง ห้ามมิให้ฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยที่ 3 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์-ระพินทร บรรจงศิลป์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ